

1501994-93.2020.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... explicou que o veículo tinha queixa de roubo ou furto. Informou que tentou localizar Everaldo mas sem sucesso.

Sob o crivo do contraditório, o réu alegou que procede a denúncia contra si. Que sabia que o veículo era furtado. Já foi processado antes, em 1997, por crime idêntico.

Diante do exposto, tem-se prova cabal a embasar a condenação, quer pelo boletim de ocorrência de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501994-93.2020.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501994-93.2020.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2220698/2020 - 01º D.P. DIADEMA, 8927306 - 01º D.P. DIADEMA, 2457/20/127 - 01º D.P.

DIADEMA, 2220698 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Kawamura

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

ALEXANDRE KAWAMURA, qualificado às fls. 37/38, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de agosto de 2020, nesta cidade e comarca de Diadema, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o automóvel Jeep/Renegade, de placas GDH-0680 (fls. 20) pertencente a vítima Jorge Miranda Cerqueira, coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 17/12/2020 (fl. 79), sem proposta de acordo de não persecução penal, ante os maus apontamentos criminais. O réu foi citado (fs. 106), sendo nomeado Defensor Público, que ofertou sua defesa inicial à fl. 110. Nesta audiência uma foram ouvidas a vítima, três testemunhas arroladas pelas Partes, homologada a desistência da oitiva de duas testemunhas comuns, e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou o aumento da pena base em razão dos maus antecedentes do réu, fixando-se o regime aberto, mas não também a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, em regime aberto, e possibilidade de aplicação do disposto no art. 44 do CP.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), bem como pelo auto de exibição e apreensão de fl. 22, auto de exibição, apreensão e entrega do automóvel (fl. 23). Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato. Ressalto que: na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente (STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008).

A autoria é inconteste.

O ofendido Jorge Miranda Cerqueira, extrajudicialmente (fl. 17), declarou que em 15 de agosto de 2020, por volta das 09h20, deixou o seu automóvel de placas GDH0680, no estacionamento situado Rua Tenente Sales, n.º 57, São Bernardo do Campo/SP, e ao retornar, por volta das 16h30, foi informado que o veículo foi furtado, não sabendo informar como ocorreram os fatos. Em juízo a vítima reiterou que seu carro estava no estacionamento e no fim do expediente o carro não estava mais lá. Depois de umas cinco ou seis horas o carro foi encontrado em Diadema. Teve prejuízo pelas roupas que estavam dentro do veículo e que não foram restituídas. Contatou a seguradora e o estacionamento também ligou para a polícia para achar seu carro, e por isso não chegou a ir fazer o BO, pois o carro estava na responsabilidade do estacionamento.

A testemunha Felix Sampaio de Oliveira, ouvido apenas em sede policial (fl. 18), informou que é funcionário do estacionamento Centar Plan situado na Rua Tenente Sales, n.º 57, São Bernardo do Campo/SP, onde, em 15 agosto de 2020, por volta das 16h30, Jorge chegou ao local para buscar o seu automóvel de placas GDH0680, que estava estacionado no local, quando notou que o veículo não estava lá, não tendo ninguém presenciado a subtração. Declarou que aos finais de semana o local costuma ter grande movimentação e, normalmente, o proprietário deixa a chave e, em razão da grande movimentação, a chave fica no interior do automóvel, e que o local possui monitoramento por câmeras, mas não tiveram acesso às imagens até o momento.

Os policiais militares, ouvidos em sede policial (fls. 15/16), declararam que na data dos fatos, avistaram o veículo de placas GDH0680 estacionado no estacionamento do condomínio localizado na Rua Socialista, n.º 140, e, em pesquisas realizadas, verificaram que o automóvel constava como sendo produto de furto, com notícia apenas pelo COPOM, e, em razão disso acionaram a seguradora do veículo e, enquanto aguardavam representante da seguradora, Karen abriu o automóvel e o ligou, sendo que aguardavam para ingressar no veículo Paula e Aline, e assim que notaram que o veículo tinha sido ligado, entrevistaram e Karen disse que o marido dela, Alexandre, tinha comprado o veículo nesta data. Informaram que o acusado não estava no local e não foi localizado, mesmo tentando contato telefônico com ele, ele não compareceu ao local.

Perante ao Juiz Imparcial, a testemunha Rodivan Piacentini, declarou terem sido acionados via rádio que a empresa de monitoramento localizou um carro produto de furto num determinado local. Observaram dentro de um condomínio e avistaram o veículo. Nisso uma mulher entrou no carro e deu ré, e tinha outras duas moças do lado de fora. Ela foi abordada e noticiada sobre o furto do bem. Encaminhada ao DP, ela disse que o marido dela tinha comprado naquele dia. Não tinha o documento do carro. Estava bagunçado como se tivesse sido mexido, e ela não disse que o esposo mexia com carros, compra e venda.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Daniel Cabral de Almeida ressaltou que no dia foi feito denuncia de veículo furtado e que estaria num condomínio em Diadema. Ao aguardarem a seguradora, percebeu que o carro foi ligado. Abordaram a

esposa do réu no piloto. Informaram que era produto de furto e ela disse que o esposo tinha deixado ali, segundo ela que ele havia comprado, e foi encaminhada ao DP. O veículo não tinha documento. Souberam que o furto se deu num estacionamento em SBC. O réu desapareceu do condomínio. Não foi possível contato com ele, que não compareceu no DP tão pouco.

A testemunha Paula Veridiana de Souza Trindade, ouvida somente em solo policial (fl. 19), relatou que estava com Karem, na manicure, durante a tarde, depois foi para a casa de sua irmã, mandou mensagem para Karem pedindo que ela a levasse em casa. Declarou que Karem chegou acompanhada do marido Alexandre, que deixou o carro com ela, pois ela não estava de carro antes, e quando foi entrar no carro, os policiais chegaram e falaram que o veículo era furtado. Karem disse que o automóvel era do marido dela e não tinha conhecimento sobre a procedência ilícita do bem. A informante Karen Shelida Lima Kawamura, esposa do réu, ouvida extrajudicialmente (fl. 21), declarou que na data dos fatos estava na manicure e estava conversando com o seu marido Alexandre e ele disse que estava em São Bernardo do Campo para adquirir um veículo de um amigo, que precisava vender o carro, chegando inclusive a firmar um contrato, informando que tem inclusive tal conversa no celular, e que Alexandre foi encontrá-la depois de cerca de uma hora já em posse do veículo que informou que comprou nas condições já mencionadas, e, terminado o serviço, inclusive o corte do cabelo de Alexandre, foi encontrar Paula junto com Alexandre. Informou que queria cerveja e Alexandre disse que ia comprar e deixou a chave do carro com ela que subiu até o apartamento da irmã da Paula, e como o acusado estava demorando, resolveu dar uma carona para Paula e os filhos com o carro do indiciado. Declarou que quando Aline foi abrir o portão a Polícia Militar chegou e disse que o carro era furtado, tentou ligar para acusado, mas ele não atendia, até que o indiciado atendeu e disse que estava falando com o rapaz que lhe vendeu o carro e resolveria, e depois não deu mais notícias.

Perante ao Juiz Imparcial, a ex esposa do acusado ressaltou que estava no salão fazendo a unha e ele chegou com o carro que ele disse que tinha pego de um conhecido. Ele lhe deu carona para a casa de uma amiga e saiu para comprar cerveja e como demorou para voltar, foi pegar o carro para dar carona para a moça, e daí a polícia chegou. Não achou documento do carro. Foram para a delegacia de polícia. Depois de um tempo, já que ficou dois dias internada por ter problema de pressão, se separou do réu, e pediu para ele resolver essa situação. Ele disse que tinha pego o carro de um conhecido, com dívidas, e não explicou mais nada. Não sabe de quem o réu pegou o carro.

O indiciado, em solo policial (fl. 40), informou que adquiriu o veículo Jeep/Renegade de placas GDH0680 no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 16:00 horas, de uma pessoa de prenome Everaldo (não sabendo qualificação, endereço ou telefone) que lhe entregou o veículo na Rua Zelinda Zannela, altura do n.º 20, Centro, Diadema/SP, pagando a quantia de R\$5.000,00 no ato, e ficou de pagar mais R\$5.000,00 em setembro de 2020, pagando tal quantia no veículo o valor de R\$50.000,00 e que segundo Everaldo o veículo estava por aquele valor porque possuía multas e se interessou mesmo assim. Ao ser indagado de onde conhece a Everaldo, alegou que um conhecido de São Bernardo do campo/SP de prenome Ricardo (não possui endereço, qualificação ou telefone) lhe indicou tal pessoa pois, Everaldo vendia carros com dívidas, informando que fez uma pesquisa no site do Detran e o veículo não possuía queixa de ilícito, e não conseguiu ver os dados das multas. Declarou que deixou o veículo com sua esposa Karen Shelida Lima Kawamura que não sabia da procedência do veículo e foi para São Bernardo do Campo/SP trabalhar, que informou a ele que estava na Delegacia e que tinha sido liberada, e lhe explicou que o veículo tinha queixa de roubo ou furto. Informou que tentou localizar Everaldo mas sem sucesso.

Sob o crivo do contraditório, o réu alegou que procede a denuncia contra si. Que sabia que o veículo era furtado. Já foi processado antes, em 1997, por crime idêntico.

Diante do exposto, tem-se prova cabal a embasar a condenação, quer pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14 ratificando o delito antecedente juntamente com a declaração da vítima em ambas as fases de persecução, quer porque neste sentido

foram os relatos das testemunhas ao encontrarem o veículo após a conduta ilícita na posse da esposa do acusado, quem confirmou que fora seu então esposo quem apareceu com o veículo lá, quem inclusive confessou espontânea e voluntariamente, em juízo, na presença de seu Advogado constituído, o crime em tela, tudo sem prova contrária. O auto de exibição e entrega (fl. 23), em consonância com prova oral colhida em Juízo confirmam o pressuposto dos crimes de receptação, qual seja, ser o bem de origem ilícita. A vítima relatou em Juízo a conduta sofrida, a subtração de seu veículo em um estacionamento, subtração essa ratificada pela testemunha e funcionário do estacionamento Centar Plan, e passado algum tempo, recebeu a informação da recuperação do bem. Os policiais militares ofertaram versões uníssonas sobre os fatos, tendo confirmado a apreensão do veículo diante ante a diligência executada, com a apreensão do veículo roubado em poder da companheira do réu, quem teria recém adquirido, segundo ele, do conhecido de um colega seu, mas não juntou documento, nem prova da compra, nem mesmo um recibo de pagamento ou a alegada pesquisa feita junto ao órgão público competente, sendo pouco crível que nessa feita não tenha conseguido verificar as alegadas multa. Tanto que nessa audiência o réu confessou ter recebido o carro ciente de sua origem espúria. No mais, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse, não havendo no presente caso, tanto que acabou por confessar o ilícito.

Por fim, diante de todos esses elementos coligidos, não há que se falar em absolvição do réu, tampouco em desclassificação para o delito de receptação culposa, sendo de rigor sua condenação.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal. No que se refere às condenações antigas, cujo término de execução de pena já se deu há mais de cinco anos (fls. 156 e 157/159), estas devem ser consideradas para fins de reconhecimento de Maus Antecedentes, com julgamento proferido quando da apreciação do Recurso Extraordinário n.º 593.818, com repercussão geral reconhecida, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema n.º 150). Há também que se destacar a maior culpabilidade, tendo em vista se tratar de receptação de veículo automotor (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23), o que denota maior reprovabilidade social da conduta, porquanto ações como a do réu servem de incentivo para o incremento de furto e roubos de veículos. E, o aumento da pena é essencial para se coibir os crimes mencionados, que tem aumentado assustadoramente nesta Comarca, delitos estes extremamente graves e danosos à paz social, causando constante temor e desassossego ao cidadão, e servindo, inclusive, de fomento a outras infrações penais, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos. Nesse sentido: Pena-base exasperada pelo dolo e culpabilidade intensos decorrentes da receptação de automóvel, que fomenta outros delitos mais graves, praticados com emprego de violência e grave ameaça no mais das vezes (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 0008706-94.2015.8.26.0050, Relator(a) Desembargador(a) Ely Amioka, data do julgamento: 2/6/2016), a ensejar um aumento na pena base que ora fixo em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a reduzir a pena em 1/6, alcançando 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento nem de diminuição de pena.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que o acusado é primário, além do que o crime não se revestiu de maior gravidade em concreto nem foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, com o que concorda o MP, inclusive com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos.

Assim, preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma multa de 10 dias-multa, mais a prestação de serviços

gratuitos à comunidade pelo mesmo prazo da reclusão, por entender ser suficiente e eficaz à reprovabilidade da conduta e ressocialização do agente, dado que o crime não foi cometido com violência nem grave ameaça à pessoa, e o réu é primário e foi confesso, acolhendo assim pedido da DPE.

Permito o recurso em liberdade, estando o réu solto, tendo comparecido a todos os atos processuais, donde aponto o princípio da presunção de inocência.

Sem valor mínimo de reparação de dano a ser fixado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra ALEXANDRE KAWAMURA, qualificado às fls. 37/38, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 01 ano, 01 mes e 10 dias de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, substituído nos termos do art. 44 do CP, por 01 ano , 01 mês e 10 dias de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidade publica e cujas atividades serão fixadas pelo juízo das execuções criminais em conformidade com as vagas existentes, mais ao pagamento total de 20 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data dos fatos e corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O réu poderá apelar em liberdade.

Sem condenação nas custas processuais ante a assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, e certifique-se o cálculo da pena de multa.

Comunique-se a vítima. Oficie-se ao IIRGD e TRE .

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA